BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

LEI DE DROGAS – SISNAD (LEI Nº 11.343/2006)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Legislação Penal Especial

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

19	4	6	2	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE LEGAL ... 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 5
5 LEI SECA COMENTADA ... 13
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) ... 14
7 SÚMULAS RELEVANTES ... 15
8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 15
9 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 16
10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 17
11 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 18
12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 19
13 RESUMO DA VÉSPERA ... 22
Estudo completo do assunto — material integrado ... 23
Mapa mental do assunto ... 23
Lei seca do assunto — texto oficial ... 24
Jurisprudência atualizada do assunto ... 26
Bateria de questões resolvidas ... 27
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 31
Vídeos complementares ... 32

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **Lei nº 11.343/2006** instituiu o **Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad)**. Ela trabalha em duas frentes ao mesmo tempo: de um lado, a **prevenção do uso indevido**, a **atenção** e a **reinserção social** de usuários e dependentes; de outro, a **repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito** de drogas. Por isso a lei trata o usuário e o traficante de formas muito diferentes: o primeiro recebe medidas educativas, sem prisão; o segundo responde por crime grave, equiparado a hediondo pela Constituição.

Para o Guarda Civil Municipal, é lei de uso diário. Abordagens em praças, terminais e entornos de escolas, apreensão de substâncias e apresentação de suspeitos à autoridade policial dependem de uma pergunta central: **a droga era para consumo próprio ou para circular?** A resposta muda tudo, desde a forma de registro da ocorrência até a pena final.

O subassunto cobrado no edital é **Crimes e penas (arts. 27 a 47)**, que domina esta apostila. Também veremos, de forma objetiva, o conceito de droga (arts. 1º e 2º) e as regras de flagrante, laudo e inquérito (arts. 48 a 51), porque aparecem com frequência em questões sobre atuação do agente público.

A banca costuma cobrar:

- as **penas** do usuário (art. 28) e do traficante (art. 33);
- os **critérios** que o juiz usa para separar consumo pessoal de tráfico (art. 28, § 2º);
- as figuras especiais do art. 33: **induzimento ao uso**, **uso compartilhado** e **tráfico privilegiado**;
- os **crimes correlatos** (maquinário, associação, financiamento, informante);
- as **frações** de aumento e de redução de pena (arts. 40, 41, 45 e 46);
- as decisões do **STF** que mudaram a leitura da lei: porte de maconha (**Tema 506**), tráfico privilegiado (**Súmula Vinculante 63**) e vedações do **art. 44**.

BIZU

A lei inteira gira em torno de uma separação: **usuário (art. 28) não vai preso; traficante (art. 33) responde a reclusão de 5 a 15 anos**. Quase toda questão começa testando se você sabe de qual lado a conduta está.

ATENÇÃO

A lei sofreu mudanças recentes: o **art. 40-A** foi incluído em **2026** pela Lei nº 15.358/2026, e o STF fixou tese sobre a maconha em **2024**. Sempre confira o texto vigente perto da prova, porque leis novas podem ser regulamentadas ou questionadas.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Constituição Federal, art. 5º, XLIII**: a lei considerará crimes **inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia** a prática da tortura, o **tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**, o terrorismo e os crimes hediondos. É daqui que vem a expressão "tráfico equiparado a hediondo".
- **Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)**: arts. 1º e 2º (Sisnad, conceito e proibição), arts. 27 a 30 (usuário), arts. 33 a 39 (crimes), arts. 40 a 47 (aumento, redução, dosimetria, vedações e dependência), arts. 48 a 52 (procedimento).
- **Lei nº 15.358/2026** (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil): seu art. 36 incluiu o **art. 40-A** na Lei de Drogas.
- **Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112, § 5º**: o tráfico privilegiado não é considerado hediondo nem equiparado.
- **Resolução do Senado Federal nº 5/2012**: suspendeu a execução da expressão que vedava a conversão da pena em restritivas de direitos.
- **Súmula Vinculante 63 do STF** e **Tema 506 do STF** (repercussão geral).

> **LEI SECA**
>
> Lei 11.343/2006, art. 1º, parágrafo único: "Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União."

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Sisnad

O **Sisnad** é o sistema que articula as políticas públicas sobre drogas: prevenção, atenção e reinserção social de usuários e dependentes, e repressão à produção não autorizada e ao tráfico. Não é um órgão de polícia; é um conjunto organizado de políticas e ações.

3.2. Conceito de droga e norma penal em branco

Para a lei, **droga** é a substância ou o produto **capaz de causar dependência** e que esteja **especificado em lei ou relacionado em listas** atualizadas periodicamente pelo **Poder Executivo da União**.

Isso faz dos crimes da Lei de Drogas exemplos clássicos de **norma penal em branco**: o tipo penal fala em "drogas", mas quem diz o que é droga é uma lista administrativa. Consequências práticas:

- se a substância **não está na lista**, não há crime da Lei de Drogas, por mais que cause algum efeito;
- para provar que o material apreendido é droga, é preciso **laudo** que ateste sua natureza. Sem laudo, não há prova da **materialidade**.

BIZU

Droga = o que a **lei** ou a **lista oficial do Poder Executivo da União** diz que é droga. Quem faz a lista não é o Congresso nem o Município.

3.3. Proibição geral (art. 2º)

O art. 2º proíbe, em todo o território nacional, as drogas e o **plantio, a cultura, a colheita e a exploração** de vegetais dos quais possam ser extraídas, **ressalvada autorização legal ou regulamentar**. A União pode autorizar o plantio **exclusivamente para fins medicinais ou científicos**, em local e prazo predeterminados e mediante fiscalização.

3.4. Crime de ação múltipla e crime permanente

O art. 33 é **tipo misto alternativo** (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado): tem **18 verbos**, e praticar um só já consuma o crime. Praticar vários verbos no mesmo contexto, com a mesma droga, continua sendo **um único crime**.

Vários verbos são **permanentes**: "ter em depósito", "guardar", "trazer consigo", "transportar". Enquanto a droga está guardada ou sendo transportada, o crime continua acontecendo, e por isso o **flagrante é possível a qualquer tempo** durante a permanência.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Porte para consumo pessoal (art. 28)

O art. 28 traz cinco verbos: **adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo**, sempre **para consumo pessoal**, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. As medidas previstas são:

- **I – advertência** sobre os efeitos das drogas;
- **II – prestação de serviços à comunidade**;
- **III – medida educativa** de comparecimento a programa ou curso educativo.

Repare: **não há pena de prisão**. O § 1º aplica as mesmas medidas a quem **semeia, cultiva ou colhe**, para consumo pessoal, plantas destinadas à preparação de **pequena quantidade** de droga.

Critérios do § 2º

Para saber se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atende:

- à **natureza** e à **quantidade** da substância apreendida;
- ao **local** e às **condições** em que se desenvolveu a ação;
- às **circunstâncias sociais e pessoais**;
- à **conduta** e aos **antecedentes** do agente.

ATENÇÃO

A quantidade **sozinha** não decide. O § 2º manda olhar o conjunto: natureza, quantidade, local, condições, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes. Questão que diz "o critério é exclusivamente a quantidade" está errada.

Prazos, recusa, multa e prescrição

- A prestação de serviços e a medida educativa duram **no máximo 5 meses**; na **reincidência**, **no máximo 10 meses** (§§ 3º e 4º).
- Se o agente se recusa injustificadamente a cumprir as medidas, o juiz pode submetê-lo, **sucessivamente**, a **admoestação verbal** e **multa** (§ 6º).
- A multa varia de **40 a 100 dias-multa** (art. 29).
- A **prescrição** da imposição e da execução das penas ocorre em **2 anos** (art. 30).

EXEMPLO

Um jovem é abordado com uma pequena porção de cocaína em um único invólucro, sem balança, sem dinheiro trocado e sem anotações. O quadro é compatível com consumo pessoal (art. 28). Não há prisão em flagrante: lavra-se termo circunstanciado e a droga é apreendida.

4.2. Porte de maconha depois do Tema 506 do STF

Em **2024**, o STF fixou tese em repercussão geral (**Tema 506**, RE 635.659) sobre a **cannabis sativa (maconha)**. Os pontos principais da tese:

- **Não comete infração penal** quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo **maconha para consumo pessoal**.
- A conduta **continua ilícita**, mas fora do direito penal (**ilicitude extrapenal**): a droga é **apreendida** e podem ser aplicadas a **advertência sobre os efeitos da droga (art. 28, I)** e a **medida educativa de comparecimento a programa ou curso (art. 28, III)**. A **prestação de serviços à comunidade (inciso II) não aparece** na tese.
- **Presunção de usuário**: até que o Congresso Nacional legisle, presume-se usuário quem tiver **até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas**.
- A presunção é **relativa**: a autoridade policial e seus agentes **podem prender em flagrante por tráfico mesmo com quantidade menor**, se houver elementos de mercancia, como a forma de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias, a apreensão de balança, registros de operações comerciais e celular com contatos de usuários ou traficantes.

Alcance da decisão

- Vale **só para a maconha**. Cocaína, crack, drogas sintéticas e outras continuam no art. 28 como **crime**, com as mesmas medidas (sem prisão).
- **Tráfico continua crime**: a decisão não legalizou venda, cultivo para comércio nem porte com intuito de mercancia.
- Não é correto dizer que o STF "liberou as drogas" nem que **40 gramas é limite absoluto**.

EXEMPLO

Situação A: 10 gramas de maconha em um único invólucro, sem balança nem dinheiro. Abaixo de 40 g e sem indícios de venda: presume-se usuário; a droga é apreendida.

Situação B: 15 gramas divididas em 20 pequenas porções, balança de precisão e celular com mensagens de venda. Embora abaixo de 40 g, há elementos de mercancia: a prisão em flagrante por tráfico (art. 33) pode ser feita.

Situação C: 10 gramas de cocaína para uso próprio. Segue no art. 28, que é crime, mas sem prisão.

PEGADINHA

"Quem porta até 40 gramas de maconha nunca pode ser preso por tráfico." Falso: a presunção é **relativa** e cede diante de elementos de mercancia.

4.3. Tráfico de drogas (art. 33, caput)

Os 18 verbos do caput: **importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer** drogas, **ainda que gratuitamente**, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena: reclusão de 5 a 15 anos e 500 a 1.500 dias-multa.

Pontos essenciais:

- **Não é preciso lucro**: a expressão "ainda que gratuitamente" está na lei. Entregar droga de graça a desconhecidos é tráfico.
- Note que **adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo** aparecem tanto no art. 28 quanto no art. 33. O que separa os dois é a **finalidade**: consumo pessoal ou não.
- É crime **equiparado a hediondo** (CF, art. 5º, XLIII).

BIZU

Mesmo verbo, crimes diferentes: "trazer consigo" para usar = art. 28; "trazer consigo" para vender ou entregar = art. 33. Quem decide é a **finalidade**, aferida pelos critérios do § 2º do art. 28.

4.4. Tráfico por equiparação (art. 33, § 1º)

Incorre nas mesmas penas do caput quem:

- pratica verbos semelhantes com **matéria-prima, insumo ou produto químico** destinado à preparação de drogas;
- **semeia, cultiva ou colhe** plantas que sejam matéria-prima para droga, sem autorização;
- **utiliza local ou bem** de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou **consente que outrem o utilize**, para o tráfico;
- **vende ou entrega** drogas ou insumos a **agente policial disfarçado**, quando presentes elementos probatórios razoáveis de **conduta criminal preexistente** (inciso IV, incluído em 2019).

EXEMPLO

O dono de um bar que, sabendo do comércio, permite que traficantes usem os fundos do estabelecimento para guardar e vender droga responde pelo art. 33, § 1º, com a mesma pena do tráfico.

4.5. Induzir ao uso (art. 33, § 2º)

Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. **Pena: detenção de 1 a 3 anos e 100 a 300 dias-multa.**

É figura **mais branda** que o tráfico: o agente não fornece a droga, mas estimula ou facilita o uso por outra pessoa. Exemplo: convencer um colega a experimentar droga, ou emprestar um local para o uso, sem vender nem fornecer.

O que significa a ADI 4.274

No texto oficial do § 2º há a anotação da **ADI 4.274**. Nela, o STF deu **interpretação conforme a Constituição** para que o dispositivo **não alcance a defesa pública da legalização das drogas** em manifestações e eventos (como as chamadas "marchas"). Em outras palavras:

- **discutir e defender mudança da lei** é exercício da liberdade de expressão e de reunião, e **não é** induzir ou instigar o uso;
- **continua crime** incitar ou estimular **concretamente** uma pessoa a usar droga.

PEGADINHA

"Participar de passeata em defesa da legalização da maconha configura o crime do art. 33, § 2º." Falso: o STF afastou essa leitura na ADI 4.274.

4.6. Uso compartilhado (art. 33, § 3º)

Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e 700 a 1.500 dias-multa, sem prejuízo das penas do art. 28.

Os requisitos são **cumulativos**:

- oferta **eventual** (não habitual);
- **sem objetivo de lucro**;
- a **pessoa do relacionamento** do agente (amigo, namorado, colega próximo, e não um desconhecido);
- para **consumirem juntos** (consumo conjunto).

Faltando **qualquer** requisito, volta-se ao **tráfico do caput**.

EXEMPLO

Pedro oferece uma dose a Lúcio, seu amigo, e os dois usam juntos, uma única vez: art. 33, § 3º. Já se Pedro entrega drogas a frequentadores desconhecidos de uma festa, ainda que de graça e repetidamente, comete tráfico (caput).

4.7. Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º)

Nos delitos do **caput e do § 1º**, as penas **poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3**, desde que o agente:

- seja **primário**;
- tenha **bons antecedentes**;
- **não se dedique às atividades criminosas**;
- **não integre organização criminosa**.

Os quatro requisitos são **cumulativos**. É o caso típico do traficante eventual, sem vínculo com o crime organizado.

Pontos que mais caem:

- **Não é hediondo**: Súmula Vinculante 63 do STF e art. 112, § 5º, da LEP. Isso afasta os parâmetros mais rigorosos de **progressão de regime** e de **livramento condicional**.
- O texto do § 4º ainda traz a expressão "**vedada a conversão em penas restritivas de direitos**", mas essa vedação foi declarada **inconstitucional** pelo STF (**HC 97.256**) e teve a execução **suspensa pela Resolução do Senado nº 5/2012**. Hoje a substituição é possível quando presentes os requisitos do Código Penal.
- O § 4º **não se confunde** com o § 3º: o § 3º é crime autônomo, com pena própria; o § 4º é **causa de redução** da pena do tráfico.

> **EXEMPLO**
>
> Ana, primária, de bons antecedentes, sem dedicação a atividades criminosas e sem ligação com organização criminosa, tem pena de 5 anos pelo art. 33, caput, com reconhecimento do § 4º. Em meses: 5 anos = 60 meses. Redução mínima (1/6): 60 − 10 = 50 meses (4 anos e 2 meses). Redução máxima (2/3): 60 − 40 = 20 meses (1 ano e 8 meses). A pena final ficará entre **1 ano e 8 meses** e **4 anos e 2 meses**.

4.8. Crimes correlatos (arts. 34 a 39)

- **Art. 34 – maquinário**: fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar, possuir, guardar ou fornecer **maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto** destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. **Reclusão de 3 a 10 anos e 1.200 a 2.000 dias-multa.** É crime autônomo: **não depende** de haver droga pronta no local.
- **Art. 35 – associação para o tráfico**: associarem-se **duas ou mais pessoas** para praticar, **reiteradamente ou não**, os crimes do art. 33, caput e § 1º, e do art. 34. **Reclusão de 3 a 10 anos e 700 a 1.200 dias-multa.** O parágrafo único aplica as mesmas penas a quem se associa para a prática **reiterada** do crime do art. 36.
- **Art. 36 – financiamento ou custeio** dos crimes do art. 33, caput e § 1º, e do art. 34. **Reclusão de 8 a 20 anos e 1.500 a 4.000 dias-multa** – a pena mais alta da lei.
- **Art. 37 – informante**: colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados ao tráfico. **Reclusão de 2 a 6 anos e 300 a 700 dias-multa.** Exemplo: o "olheiro" que avisa a chegada da viatura.
- **Art. 38 – prescrição ou ministração culposa**: prescrever ou ministrar **culposamente** drogas sem que o paciente necessite, em dose excessiva ou em desacordo com a regulamentação. **Detenção de 6 meses a 2 anos e 50 a 200 dias-multa.** O juiz comunica a condenação ao **Conselho Federal** da categoria profissional.
- **Art. 39 – condução de embarcação ou aeronave** após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a

incolumidade de outrem. **Detenção de 6 meses a 3 anos e 200 a 400 dias-multa**, além de apreensão do veículo e cassação da habilitação. Se o veículo for de **transporte coletivo de passageiros**, as penas de prisão e multa passam a **4 a 6 anos e 400 a 600 dias-multa** (parágrafo único).

DOUTRINA

Associação (art. 35): embora a lei diga "reiteradamente ou não", a jurisprudência majoritária exige **vínculo associativo estável e permanente**. Dois amigos que se juntam uma única vez para vender droga estão em **concurso de pessoas** no tráfico, e não em associação. A associação é crime autônomo, em concurso material com o tráfico, e **não é equiparada a hediondo**.

ATENÇÃO

O art. 39 trata de **embarcação e aeronave**. Dirigir **carro ou moto** sob efeito de droga é assunto do **Código de Trânsito Brasileiro**, não da Lei de Drogas.

4.9. Causas de aumento do art. 40 (1/6 a 2/3)

As penas dos **arts. 33 a 37** são aumentadas **de 1/6 a 2/3** quando:

- **I** – a natureza, a procedência da substância e as circunstâncias evidenciarem a **transnacionalidade** do delito;
- **II** – o agente praticar o crime prevalecendo-se de **função pública** ou no desempenho de missão de **educação, poder familiar, guarda ou vigilância**;
- **III** – a infração for cometida nas dependências ou **imediações** de estabelecimentos **prisionais, de ensino ou hospitalares**, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos de espetáculos ou diversões, de serviços de tratamento de dependentes ou de reinserção social, de **unidades militares ou policiais** ou em **transportes públicos**;
- **IV** – o crime for praticado com **violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo** ou qualquer processo de **intimidação difusa ou coletiva**;
- **V** – caracterizado o **tráfico entre Estados** da Federação ou entre estes e o **Distrito Federal**;
- **VI** – a prática envolver ou visar a atingir **criança, adolescente** ou quem tenha, por qualquer motivo, **diminuída ou suprimida a capacidade** de entendimento e determinação;
- **VII** – o agente **financiar ou custear** a prática do crime.

EXEMPLO

Pena-base de 5 anos pelo art. 33, caput, com o aumento do art. 40, III (venda na porta da escola). 5 anos = 60 meses. Aumento mínimo (1/6): 60 + 10 = 70 meses (5 anos e 10 meses). Aumento máximo (2/3): 60 + 40 = 100 meses (8 anos e 4 meses).

4.10. Art. 40-A: pena em dobro no crime organizado ultraviolento

O **art. 40-A** foi incluído pelo **art. 36 da Lei nº 15.358, de 24 de março de 2026** (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, também chamada Lei Raul Jungmann).

- **Caput**: as penas dos **arts. 33 a 37** serão **aplicadas em dobro** se o crime tiver sido praticado por **integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada**, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal.
- **Parágrafo único**: aplica-se a regra do **concurso material** (art. 69 do Código Penal) se o crime tiver sido praticado com **emprego de arma de fogo**, **independentemente** de o uso da arma estar diretamente ligado ao comércio ilícito ou de ter sido usada para assegurar o sucesso da mercancia.

Como encaixar com o resto da lei:

- Crimes alcançados: **tráfico (33), maquinário (34), associação (35), financiamento (36) e informante (37)**. **Não** alcança o art. 28, nem os arts. 38 e 39.
- Efeito: **dobra** a pena (multiplica por 2). É diferente do art. 40, cujo aumento é **variável, de 1/6 a 2/3**.
- Exige **dois elementos**: ser **integrante** de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada **e** agir **no contexto** de sua atuação.
- Cálculo: pena-base de 5 anos pelo art. 33, caput, em contexto de milícia privada: 5 × 2 = **10 anos**, antes de outras causas.

> **PEGADINHA**
>
> "O art. 40-A aumenta a pena do tráfico de 1/6 a 2/3 quando praticado por milícia." Falso: no art. 40-A a pena é aplicada **em dobro**; a fração de 1/6 a 2/3 é a do **art. 40**.

4.11. Colaboração premiada (art. 41)

O indiciado ou acusado que **colaborar voluntariamente** com a investigação policial e o processo criminal na **identificação dos demais coautores ou partícipes** e na **recuperação total ou parcial do produto do crime** terá, em caso de condenação, a pena **reduzida de 1/3 a 2/3**.

4.12. Dosimetria e multa (arts. 42 e 43)

- **Art. 42**: o juiz considera, **com preponderância** sobre o art. 59 do Código Penal, a **natureza e a quantidade** da substância ou do produto, a **personalidade** e a **conduta social** do agente. Exemplo: grande quantidade de crack tende a elevar a pena-base mais do que pequena porção.
- **Art. 43**: o valor do **dia-multa** vai de **1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo**.

4.13. Vedações do art. 44: o que continua e o que o STF afastou

O texto literal do caput diz que os crimes dos **arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37** são **inafiançáveis** e insuscetíveis de **sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória**, vedada a **conversão** de suas penas em restritivas de direitos. O **parágrafo único** exige o cumprimento de **2/3 da pena** para o livramento condicional, vedado ao **reincidente específico**.

Esse texto não pode ser lido ao pé da letra. A posição atual é a seguinte:

- **Fiança, graça e anistia**: continuam **vedadas**, porque a própria Constituição (art. 5º, XLIII) trata o tráfico

como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O **indulto** também segue vedado pelo texto da lei.

- **Conversão em penas restritivas de direitos**: o STF, em controle incidental, entendeu **inconstitucional** a proibição absoluta, por impedir a **individualização da pena**, e o Senado, pela **Resolução nº 5/2012**, suspendeu a execução da expressão que a vedava no art. 33, § 4º. Hoje o juiz **pode substituir** a prisão por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos do Código Penal (em regra, pena não superior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, réu não reincidente em crime doloso e circunstâncias favoráveis).
- **Liberdade provisória**: o STF também afastou a **vedação automática**. A prisão preventiva depende de **decisão fundamentada** nos requisitos do Código de Processo Penal, e não do simples fato de o crime ser tráfico.
- **Tráfico privilegiado**: não é hediondo (**SV 63**), com reflexo na progressão de regime e no livramento condicional.

> **EXEMPLO**
>
> Uma mulher primária, de bons antecedentes, condenada por tráfico privilegiado a 1 ano e 8 meses, sem violência, pode ter a pena substituída por restritivas de direitos – o que o texto antigo do art. 44 parecia impedir.

4.14. Dependência, inimputabilidade e tratamento (arts. 45 a 47)

- **Art. 45**: é **isento de pena** o agente que, em razão da **dependência**, ou sob o efeito de droga proveniente de **caso fortuito ou força maior**, era, ao tempo da ação ou omissão, **inteiramente incapaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ao absolver, o juiz pode determinar, com base em perícia, o **encaminhamento a tratamento médico adequado** (parágrafo único).
- **Art. 46**: se a capacidade era apenas **reduzida** (não possuía a plena capacidade), a pena pode ser **diminuída de 1/3 a 2/3**.
- **Art. 47**: na sentença condenatória, o juiz determina que o agente receba **tratamento**, quando avaliação o recomendar.

4.15. Flagrante, laudo, inquérito e destruição da droga (arts. 48 a 51)

- **Usuário (art. 48, §§ 2º e 3º)**: **não se impõe prisão em flagrante**. O autor é encaminhado ao juízo competente ou, na falta, assume o compromisso de comparecer, lavrando-se **termo circunstanciado**. A **detenção** do agente é vedada.
- **Comunicação (art. 50)**: havendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária comunica **imediatamente** o juiz, remetendo cópia do auto, do qual se dá vista ao Ministério Público em **24 horas**.
- **Laudo de constatação (art. 50, § 1º)**: para lavrar o auto e estabelecer a materialidade, **basta o laudo de constatação** da natureza e quantidade da droga, firmado por **perito oficial** ou, na falta, por **pessoa idônea**. Para a condenação, exige-se o **laudo definitivo**. O perito do laudo provisório **não fica impedido** de participar do definitivo (§ 2º).
- **Destruição**: no flagrante, o juiz certifica a regularidade do laudo de constatação em **10 dias** e determina a destruição, guardada **amostra** para o laudo definitivo; a destruição é executada pela autoridade policial em **15 dias**, na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. **Sem flagrante**, a incineração

ocorre em até **30 dias** da apreensão (art. 50-A).

- **Inquérito (art. 51)**: **30 dias** com indiciado **preso**; **90 dias** com indiciado **solto**. Os prazos podem ser **duplicados** pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado.
- **Relatório (art. 52)**: ao remeter o inquérito, a autoridade justifica as razões da **classificação** do delito (usuário ou traficante), indicando quantidade e natureza da substância, local, condições da ação, circunstâncias da prisão, conduta, qualificação e antecedentes do agente.

BIZU

Números do procedimento: **24 h** (vista ao MP), **10 dias** (juiz certifica o laudo), **15 dias** (destruição no flagrante), **30 dias** (incineração sem flagrante), **30/90 dias** (inquérito preso/solto, duplicáveis).

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

LEI SECA

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Comentário: cinco verbos, todos ligados à posse para uso. Nenhuma pena privativa de liberdade. Para a maconha, o Tema 506 retirou o caráter penal e limitou as sanções à advertência (I) e ao curso (III).

LEI SECA

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Comentário: 18 núcleos, tipo misto alternativo; gratuidade não afasta o crime; núcleos permanentes autorizam flagrante enquanto dura a conduta.

LEI SECA

Art. 33, § 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Comentário: a parte "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" está com execução suspensa pela Resolução do Senado nº 5/2012, após o STF declarar a vedação inconstitucional (HC 97.256).

LEI SECA

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Comentário: basta duas pessoas, mas exige-se vínculo estável e permanente, segundo a jurisprudência majoritária.

LEI SECA

Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

Comentário: prazos próprios da Lei de Drogas, maiores que os prazos gerais do CPP.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

STF, Tema 506 (RE 635.659, repercussão geral, 2024): não comete infração penal quem porta cannabis sativa para consumo pessoal, sem prejuízo da ilicitude extrapenal, com apreensão da droga e aplicação de advertência (art. 28, I) e medida educativa (art. 28, III). Presume-se usuário quem tiver até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso legisle. A presunção é relativa: a polícia pode prender em flagrante por tráfico mesmo abaixo desse limite, se houver elementos de mercancia.

JURISPRUDÊNCIA

STF, HC 97.256: declarou inconstitucional a vedação absoluta à conversão da pena do tráfico em restritivas de direitos, por ofensa à individualização da pena. A Resolução do Senado nº 5/2012 suspendeu a execução da expressão no art. 33, § 4º, com efeito para todos.

JURISPRUDÊNCIA

STF, ADI 4.274: interpretação conforme ao art. 33, § 2º, para excluir do tipo a defesa pública da legalização das drogas em manifestações e eventos.

JURISPRUDÊNCIA

STF, liberdade provisória no tráfico: a vedação automática do art. 44 foi afastada; a prisão cautelar exige fundamentação concreta nos requisitos do CPP.

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

Súmula Vinculante 63 do STF: "O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional."

Comentário: a mesma ideia está no art. 112, § 5º, da LEP. Por ser súmula vinculante, obriga todo o Judiciário e a administração pública.

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

8.1. Usuário x tráfico x uso compartilhado

Ponto	Art. 28 (usuário)	Art. 33, caput (tráfico)	Art. 33, § 3º (uso compartilhado)
Finalidade	Consumo pessoal	Qualquer destino diverso do consumo próprio	Consumo conjunto com pessoa próxima
Lucro	Não se aplica	Indiferente (ainda que gratuito)	Sem objetivo de lucro
Pena	Advertência, serviços, curso	Reclusão de 5 a 15 anos e 500 a 1.500 dias-multa	Detenção de 6 meses a 1 ano e 700 a 1.500 dias-multa
Flagrante	Não; termo circunstanciado	Sim	Sim, conforme o caso
Hediondo	Não	Equiparado	Não

8.2. Penas dos crimes da lei

Artigo	Conduta	Pena
33, caput e § 1º	Tráfico e equiparados	Reclusão, 5 a 15 anos, e 500 a 1.500 dias-multa
33, § 2º	Induzir, instigar ou auxiliar ao uso	Detenção, 1 a 3 anos, e 100 a 300 dias-multa
33, § 3º	Uso compartilhado	Detenção, 6 meses a 1 ano, e 700 a 1.500 dias-multa
34	Maquinário	Reclusão, 3 a 10 anos, e 1.200 a 2.000 dias-multa
35	Associação	Reclusão, 3 a 10 anos, e 700 a 1.200 dias-multa
36	Financiamento	Reclusão, 8 a 20 anos, e 1.500 a 4.000 dias-multa

Artigo	Conduta	Pena
37	Informante	Reclusão, 2 a 6 anos, e 300 a 700 dias-multa
38	Prescrição culposa	Detenção, 6 meses a 2 anos, e 50 a 200 dias-multa
39	Embarcação ou aeronave	Detenção, 6 meses a 3 anos, e 200 a 400 dias-multa
39, parágrafo único	Transporte coletivo	4 a 6 anos e 400 a 600 dias-multa

8.3. Frações que a banca troca

Dispositivo	Efeito	Fração
Art. 33, § 4º	Redução (tráfico privilegiado)	1/6 a 2/3
Art. 40	Aumento (sete hipóteses)	1/6 a 2/3
Art. 40-A	Aumento (milícia, grupo paramilitar, organização ultraviolenta)	Em dobro
Art. 41	Redução (colaboração)	1/3 a 2/3
Art. 45	Inteiramente incapaz	Isenção de pena
Art. 46	Capacidade reduzida	Redução de 1/3 a 2/3

COMPARAÇÃO

Duas faixas começam em **1/6** (privilegiado e art. 40) e duas começam em **1/3** (delação e capacidade reduzida). Todas terminam em **2/3**. O art. 40-A é o único que **dobra**.

9 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

O guarda municipal atua na proteção de bens, serviços e instalações do Município e no patrulhamento preventivo, e frequentemente se depara com drogas em praças, terminais, escolas e eventos. Na ocorrência:

- **Não decide sozinho** se é usuário ou traficante. Descreve os fatos com precisão (quantidade, forma de embalagem, dinheiro, balança, anotações, local, horário, comportamento), preserva a prova e apresenta a ocorrência à **autoridade competente**.
- **Usuário**: não há prisão em flagrante nem detenção; a droga é apreendida e o caso segue para termo circunstanciado.
- **Maconha até 40 g sem indícios de venda**: presume-se usuário; a droga é apreendida. **Com** indícios de mercancia (porções fracionadas, balança, mensagens de venda), a prisão em flagrante por tráfico é possível.
- **Tráfico**: como há verbos permanentes ("guardar", "trazer consigo"), o flagrante pode ocorrer enquanto durar a conduta.
- **Entorno de escola, hospital, presídio ou transporte público**: registre o local com precisão, pois ele pode

gerar o aumento do art. 40, III.

- **Envolvimento de criança ou adolescente**: registre, pois gera o aumento do art. 40, VI.
- **Cadeia de custódia**: acondicione e identifique a substância apreendida; o laudo de constatação depende do material íntegro.

EXEMPLO

Em patrulha próxima a uma escola municipal, guardas observam um homem entregando pequenos invólucros a estudantes. Na abordagem, encontram 30 porções de cocaína e dinheiro trocado. A conduta indica tráfico (art. 33), com aumento do art. 40, III (imediações de escola) e VI (envolvimento de adolescentes). Os guardas preservam a prova e apresentam o autor e a droga à autoridade policial.

ATENÇÃO

Na redação da ocorrência, o guarda **descreve**, não **classifica**. Escrever "traficante" sem descrever os elementos concretos enfraquece a prova; descrever quantidade, embalagem, balança e mensagens a fortalece.

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- Art. 28: **advertência, serviços à comunidade e curso educativo**; nunca prisão.
- Critérios do § 2º do art. 28: **natureza, quantidade, local, condições, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes**.
- Prazos do art. 28: **5 meses**; na reincidência, **10 meses**. Multa de **40 a 100 dias-multa**; prescrição em **2 anos**.
- Tema 506: só **maconha**; **40 g ou 6 plantas-fêmeas**; presunção **relativa**; sanções de **advertência e curso** (sem prestação de serviços).
- Tráfico: **5 a 15 anos** e **500 a 1.500 dias-multa**; **18 verbos**; **ainda que gratuitamente**.
- Uso compartilhado: **eventual + sem lucro + pessoa do relacionamento + consumo conjunto**; detenção de **6 meses a 1 ano**.
- Tráfico privilegiado: **primário + bons antecedentes + não se dedica a atividades criminosas + não integra organização**; redução de **1/6 a 2/3**; **não hediondo** (SV 63).
- Financiamento (art. 36): a maior pena, **8 a 20 anos**.
- Associação (art. 35): **duas ou mais pessoas**, **3 a 10 anos**.
- Art. 40: **1/6 a 2/3**; art. 40-A: **em dobro**; art. 41: **1/3 a 2/3**.
- Art. 44: fiança, graça e anistia vedadas; conversão e liberdade provisória **não vedadas automaticamente**.
- Inquérito: **30 dias (preso)** e **90 dias (solto)**, duplicáveis.

RESUMO

Usuário: sem prisão. Traficante: 5 a 15 anos, com ou sem lucro. Privilegiado: reduz 1/6 a 2/3 e não é hediondo. Maconha até 40 g: presunção relativa de usuário.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"O usuário de droga pode ser preso em flagrante e recolhido à cela até ser ouvido pelo juiz."*
Falso. O art. 48, § 2º, veda a prisão em flagrante do usuário e o § 3º veda sua detenção; lavra-se termo circunstanciado.

✗ *"Para haver tráfico, é indispensável a intenção de lucro."*
Falso. O art. 33 diz "ainda que gratuitamente".

✗ *"O STF descriminalizou o porte de todas as drogas para consumo pessoal."*
Falso. A tese do Tema 506 vale só para a cannabis sativa; as demais drogas seguem no art. 28 como crime.

✗ *"Quem porta até 40 gramas de maconha tem direito absoluto de ser tratado como usuário."*
Falso. A presunção é relativa e cede diante de elementos de mercancia.

✗ *"O uso compartilhado admite oferta habitual a desconhecidos, desde que gratuita."*
Falso. Exige oferta eventual, sem lucro, a pessoa do relacionamento, para consumo conjunto; fora disso é tráfico.

✗ *"O tráfico privilegiado é crime hediondo."*
Falso. A Súmula Vinculante 63 e o art. 112, § 5º, da LEP afastam a hediondez.

✗ *"No tráfico, a conversão da pena em restritivas de direitos é sempre proibida."*
Falso. A vedação foi declarada inconstitucional pelo STF e suspensa pela Resolução do Senado nº 5/2012.

✗ *"Como o STF flexibilizou o art. 44, o tráfico passou a admitir fiança."*
Falso. A inafiançabilidade vem da própria Constituição (art. 5º, XLIII).

✗ *"Dirigir automóvel sob efeito de droga é o crime do art. 39 da Lei de Drogas."*
Falso. O art. 39 trata de embarcação e aeronave.

✗ *"A colaboração do art. 41 reduz a pena de 1/6 a 2/3."*
Falso. A redução da colaboração é de 1/3 a 2/3; 1/6 a 2/3 é a do tráfico privilegiado.

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Durante patrulhamento, guardas municipais abordam uma pessoa que traz consigo pequena porção de cocaína para uso próprio, sem qualquer indício de comercialização. Segundo a Lei nº 11.343/2006, a providência correta é

A) a prisão em flagrante por tráfico, com recolhimento imediato à cadeia pública.
B) a liberação imediata, sem apreensão da droga, pois o porte de drogas para uso deixou de ser ilícito.
C) a lavratura de termo circunstanciado, sem prisão em flagrante, com apreensão da substância.
D) a prisão em flagrante pelo crime de uso compartilhado, por ser conduta de menor gravidade.

Gabarito: C.

O art. 48, §§ 2º e 3º, veda a prisão em flagrante e a detenção do usuário; lavra-se termo circunstanciado e a droga é apreendida. A alternativa A trata o usuário como traficante. A alternativa B erra duas vezes: a decisão do STF vale só para a maconha e, mesmo nela, a droga é apreendida. A alternativa D confunde: uso compartilhado exige oferta a outra pessoa.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a pena prevista para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput).

A) Reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.
B) Reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.
C) Detenção de 1 a 3 anos e pagamento de 100 a 300 dias-multa.
D) Reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 a 4.000 dias-multa.

Gabarito: A.

É a pena do art. 33, caput. A alternativa B traz a pena da associação (art. 35); a C, a do induzimento ao uso (§ 2º); a D, a do financiamento (art. 36).

QUESTÃO 03

De acordo com a tese fixada pelo STF no Tema 506, é correto afirmar que

A) o porte de qualquer droga para consumo pessoal deixou de ser ilícito.
B) quem porta até 40 gramas de maconha jamais poderá ser preso em flagrante por tráfico.
C) a decisão permitiu a venda de maconha em pequena quantidade.
D) presume-se usuário quem traz consigo até 40 gramas de cannabis sativa, mas a presunção é relativa e admite flagrante por tráfico diante de indícios de mercancia.

Gabarito: D.

É o conteúdo dos itens 4 e 5 da tese. A alternativa A erra no alcance (só maconha) e na natureza (a conduta segue ilícita fora do direito penal). A B transforma a presunção relativa em absoluta. A C contraria a tese: tráfico continua crime.

QUESTÃO 04

Pedro, de forma eventual e sem objetivo de lucro, ofereceu uma dose de droga a Lúcio, seu amigo, para que ambos a consumissem juntos. A conduta de Pedro configura

A) tráfico de drogas do art. 33, caput, com pena de reclusão de 5 a 15 anos.
B) o crime de uso compartilhado, do art. 33, § 3º, punido com detenção e multa, sem prejuízo das penas do art. 28.
C) o tráfico privilegiado do art. 33, § 4º.
D) fato atípico, por ausência de lucro.

Gabarito: B.

Estão presentes os quatro requisitos do § 3º: eventualidade, ausência de lucro, pessoa do relacionamento e consumo conjunto. A alternativa A só valeria se faltasse algum requisito. A C confunde crime autônomo com causa de redução. A D ignora que o § 3º é crime e que o tráfico não exige lucro.

QUESTÃO 05

São requisitos cumulativos para o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º):

A) confissão espontânea, devolução da droga e primariedade.
B) idade inferior a 21 anos, primariedade e pequena quantidade de droga.
C) ser dependente químico e traficar para sustentar o vício.
D) primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Gabarito: D.

São os quatro requisitos do § 4º. As demais alternativas trazem condições que a lei não exige; a dependência química, por exemplo, é tratada nos arts. 45 a 47.

QUESTÃO 06

Sobre as vedações previstas no art. 44 da Lei de Drogas, à luz da posição atual do STF, é correto afirmar:

A) o tráfico de drogas continua inafiançável, mas a conversão da pena em restritivas de direitos é possível quando preenchidos os requisitos do Código Penal.

B o tráfico passou a admitir fiança, já que o STF declarou inconstitucional todo o art. 44.

C a conversão em penas restritivas de direitos é sempre vedada no tráfico.

D a prisão preventiva é obrigatória em todo caso de tráfico, independentemente de fundamentação.

Gabarito: A.

A inafiançabilidade vem da própria Constituição (art. 5º, XLIII). A vedação à conversão foi declarada inconstitucional pelo STF e suspensa pela Resolução do Senado nº 5/2012. A B erra porque a fiança segue vedada. A C repete texto superado. A D contraria a exigência de decisão fundamentada para a prisão cautelar.

QUESTÃO 07

Determinado crime de tráfico foi praticado nas imediações de um hospital. Nessa hipótese, a Lei nº 11.343/2006 prevê

A aplicação da pena em dobro.

B aumento de 1/6 a 2/3.

C aumento de 1/3 a 2/3.

D aumento fixo de metade.

Gabarito: B.

É a hipótese do art. 40, III, com aumento de 1/6 a 2/3. A pena em dobro (A) é a do art. 40-A, para integrante de milícia privada, grupo paramilitar ou organização criminosa ultraviolenta. A fração de 1/3 a 2/3 (C) é a da colaboração (art. 41) e da capacidade reduzida (art. 46). A D não existe na lei.

QUESTÃO 08

Um homem é encontrado guardando prensas e moldes destinados à preparação de drogas sintéticas, sem que haja droga pronta no local. Em tese, a conduta

A é atípica, pois não foi apreendida droga.

B configura o porte para consumo pessoal do art. 28.

C configura o crime do art. 34 (maquinário), punido com reclusão de 3 a 10 anos e multa.

D configura contravenção penal, por não haver droga.

Gabarito: C.

O art. 34 pune quem possui ou guarda instrumento destinado à fabricação ou preparação de drogas. É crime autônomo e independe de droga pronta. Por isso A e D erram. A B não tem relação com a conduta, que nada tem de consumo.

QUESTÃO 09

Segundo a Lei nº 11.343/2006, o inquérito policial relativo aos crimes da lei será concluído no prazo de

A 10 dias, se o indiciado estiver preso, e 30 dias, se solto, improrrogáveis.

B 15 dias, em qualquer hipótese.

C 30 dias, se o indiciado estiver preso, e 90 dias, se solto, podendo os prazos ser duplicados pelo juiz.

D 90 dias, se o indiciado estiver preso, e 30 dias, se solto.

Gabarito: C.

É o art. 51 e seu parágrafo único. A alternativa A traz o prazo geral do CPP e nega a duplicação. A B não corresponde à lei. A D inverte os prazos.

QUESTÃO 10

Um integrante de milícia privada, no contexto da atuação do grupo, pratica tráfico de drogas. Considerando o art. 40-A da Lei nº 11.343/2006, incluído pela Lei nº 15.358/2026, é correto afirmar que

A a pena do tráfico será aplicada em dobro.

B a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, como em qualquer causa de aumento da lei.

C a regra se aplica também ao porte para consumo pessoal.

D o tráfico praticado por miliciano passa a ser considerado privilegiado.

Gabarito: A.

O art. 40-A determina a aplicação em dobro das penas dos arts. 33 a 37 quando o crime for praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto de sua atuação. A B confunde com o art. 40. A C erra o alcance: o art. 28 não está incluído. A D é absurda: integrar organização afasta o privilégio.

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Droga** = substância capaz de causar dependência, prevista em lei ou nas **listas do Poder Executivo da União** (norma penal em branco); materialidade exige **laudo**.
- **Art. 28 (usuário)**: adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo; **advertência, serviços à comunidade, curso educativo**; **sem prisão**.
- Critérios do **§ 2º**: natureza, quantidade, local, condições, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes.
- Medidas do art. 28: **5 meses** (reincidência: **10 meses**); recusa: admoestação e multa de **40 a 100 dias-multa**; prescrição em **2 anos**.

- Usuário: **termo circunstanciado**, sem flagrante e sem detenção (art. 48).
- **Tema 506**: só **maconha**; não é infração penal, mas segue ilícita; **advertência e curso** (sem serviços); **40 g ou 6 plantas-fêmeas**; presunção **relativa**.
- **Tráfico (art. 33)**: 18 verbos, **ainda que gratuitamente**; **5 a 15 anos** e **500 a 1.500 dias-multa**; equiparado a hediondo.
- **§ 1º**: insumos, cultivo, uso de local, venda a **agente disfarçado** com conduta preexistente.
- **§ 2º**: induzir ao uso, detenção de **1 a 3 anos**; ADI 4.274: defender a legalização **não é crime**.
- **§ 3º**: uso compartilhado (eventual, sem lucro, pessoa próxima, juntos), detenção de **6 meses a 1 ano**.
- **§ 4º**: privilegiado, **1/6 a 2/3**, quatro requisitos, **não hediondo** (SV 63; LEP, art. 112, § 5º).
- Correlatos: **34** maquinário (3 a 10), **35** associação (3 a 10, duas ou mais pessoas, vínculo estável), **36** financiamento (**8 a 20**), **37** informante (2 a 6), **38** culposo (detenção), **39** embarcação/aeronave.
- **Art. 40**: aumento de **1/6 a 2/3** (sete hipóteses). **Art. 40-A** (2026): pena **em dobro** para milícia, grupo paramilitar ou organização ultraviolenta; arma de fogo: concurso material.
- **Art. 41**: colaboração, **1/3 a 2/3**. **Art. 42**: natureza e quantidade preponderam.
- **Art. 44**: fiança, graça e anistia vedadas; conversão em restritivas e liberdade provisória **sem vedação automática**.
- **Art. 45**: inteiramente incapaz, **isento**; **art. 46**: capacidade reduzida, **1/3 a 2/3**.
- Procedimento: vista ao MP em **24 h**; laudo de constatação basta para o flagrante; inquérito **30 (preso) / 90 (solto)** dias, duplicáveis.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Figuras especiais

- Induzir ao uso
- Uso compartilhado
- Tráfico privilegiado

Outros crimes

- Maquinário
- Associação (2 ou mais)
- Financiamento
- Informante

Dosimetria

- Aumento de 1/6 a 2/3
- Colaboração: 1/3 a 2/3
- Natureza e quantidade preponderam

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

art. 28 — Lei 11.343/2006 TEXTO LEGAL

> Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
>
> **I –** advertência sobre os efeitos das drogas;
>
> **II –** prestação de serviços à comunidade;
>
> **III –** medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
>
> § 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.
>
> § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Observação: Tema 506/STF: posse de droga para consumo pessoal segue sendo ilícito, mas de natureza extrapenal (não gera prisão); parâmetro objetivo referencial de até 40g ou 6 plantas-fêmeas de cannabis para presunção de uso pessoal.

Art. 33, caput — Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) TEXTO LEGAL

> Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
>
> Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Observação: Tipo misto alternativo com 18 núcleos; a gratuidade não afasta o crime. Vários núcleos são permanentes (ter em depósito, guardar, trazer consigo), o que autoriza o flagrante a qualquer tempo.

art. 33, §4º — Lei 11.343/2006 TEXTO LEGAL

> § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Observação: A vedação à conversão em penas restritivas de direitos foi declarada inconstitucional pelo STF (HC 97.256) e teve sua execução suspensa pela Resolução do Senado nº 5/2012 (efeito erga omnes). Não hediondez do tráfico privilegiado: consolidada na Súmula Vinculante 63/STF e no art. 112, §5º, da LEP.

Art. 35 — Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) TEXTO LEGAL

> Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:
>
> Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
>
> Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Observação: Basta 2 pessoas, mas a jurisprudência exige vínculo estável e permanente (não configura mero concurso eventual). Crime autônomo, em concurso material com o tráfico; não é equiparado a hediondo.

Art. 50, caput e §§ 1º e 2º — Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) TEXTO LEGAL

> Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.
>
> § 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da

droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.

[...]

Observação: Laudo de constatação (provisório) basta para o APF; o laudo definitivo é necessário para a condenação. O perito do laudo provisório pode firmar o definitivo.

Art. 51 e art. 52 — Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) TEXTO LEGAL

Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

Art. 52. Findos os prazos a que se refere o art. 51 desta Lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo:

I – relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente; ou

II – requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias.

[...]

Observação: Prazos próprios do IP de drogas (30 preso / 90 solto, duplicáveis) e dever do Delegado de justificar no relatório a classificação (usuário x traficante). Muito cobrado em provas de Delegado.

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STF SÚMULA VINCULANTE

STF — Súmula Vinculante 63/STF

O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional.

STF

STF — Tema 506/STF

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos

dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); [...] 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; [...]

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

O proprietário de um galpão permite, sem cobrar aluguel, que terceiros utilizem o local para guardar e vender drogas, sabendo da finalidade a que o imóvel se destina. Segundo a Lei nº 11.343/2006, o proprietário

A) não responde criminalmente, por não manter contato direto com a droga nem participar da venda feita pelos usuários do local.

B) responde somente se receber pagamento pela cessão do imóvel ao grupo criminoso.

C) responde apenas na esfera civil, com a perda do imóvel em favor da União, sem qualquer pena de natureza criminal.

D) responde apenas pelo porte de droga para consumo pessoal, por ser mero cedente do local.

E) incorre nas penas do tráfico, pois a lei pune quem consente que outrem use o local para o tráfico, ainda que gratuitamente.

Gabarito: E

O art. 33, § 1º, III, equipara ao tráfico quem utiliza local ou bem de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização, para o tráfico ilícito de drogas. Por isso, o dono do imóvel que conhece e permite o uso responde pelo crime.

QUESTÃO 2

Guardas municipais flagram uma pessoa consumindo cocaína em uma praça, com pequena quantidade no bolso, sem indícios de comércio. De acordo com a Lei de Drogas, a providência correta é

A) prender em flagrante e conduzir ao presídio, pois a cocaína não foi descriminalizada.

B) não impor prisão em flagrante, encaminhando o autor ao juízo competente ou colhendo seu compromisso de comparecer, com lavratura de termo circunstanciado.

C liberar a pessoa no local sem qualquer registro.

D aplicar multa administrativa no local.

E encaminhar a pessoa diretamente a internação compulsória.

Gabarito: B

Para a conduta do art. 28 não se impõe prisão em flagrante: o autor é encaminhado ao juízo ou assume o compromisso de comparecer, lavrando-se termo circunstanciado. Isso vale mesmo para drogas que continuam na esfera penal, como a cocaína. Liberar sem registro, multar no local ou internar compulsoriamente não têm base na lei.

QUESTÃO 3

Na entrada de uma casa noturna, uma pessoa entrega, sem cobrar nada e de forma reiterada, porções de cocaína a frequentadores desconhecidos, sem autorização legal. De acordo com a Lei nº 11.343/2006, a conduta

A não configura tráfico, pois a ausência de lucro afasta o crime, restando apenas ilícito administrativo.

B configura, em tese, tráfico de drogas, pois a lei pune o fornecimento ainda que gratuito.

C configura apenas o porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da própria lei.

D configura somente infração administrativa, sujeita à advertência pelo órgão de saúde.

E configura o uso compartilhado, punido com a mesma pena aplicada ao consumo pessoal de droga.

Gabarito: B

O art. 33 prevê dezoito verbos, entre eles oferecer, entregar a consumo e fornecer droga, "ainda que gratuitamente", sem autorização. A ausência de lucro não afasta o tráfico. O uso compartilhado exige oferta eventual, sem objetivo de lucro, a pessoa do relacionamento do agente, para consumirem juntos, o que não ocorre no caso.

QUESTÃO 4

Um servidor público, prevalecendo-se de sua função, facilita o transporte de droga destinada ao tráfico, sem emprego de arma e sem qualquer dimensão internacional ou interestadual. Dentre as causas de aumento do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, aplica-se a de

A a natureza da substância evidenciar a transnacionalidade do delito.

B o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública.

C o crime ser praticado com emprego de arma de fogo.

D caracterizar-se o tráfico entre Estados da Federação.

E o agente financiar ou custear a prática do crime.

Gabarito: B

O art. 40, II, aumenta a pena de um sexto a dois terços quando o agente pratica o crime

prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. As demais causas dependem de circunstâncias que não constam do enunciado.

QUESTÃO 5

Sem fornecer droga alguma, uma pessoa incentiva insistentemente um colega a experimentar maconha, convencendo-o a usá-la. Segundo a Lei nº 11.343/2006, essa conduta

A) configura crime autônomo de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso de droga, com pena menor que a do tráfico.
B) configura tráfico de drogas, com as mesmas penas do art. 33, caput, pois houve incentivo ao consumo.
C) não é crime, pois a lei pune apenas o usuário e o traficante, e não quem incentiva o consumo.
D) configura o crime de associação para o tráfico, ainda que não haja vínculo estável.
E) configura porte de droga para consumo pessoal, por analogia à conduta do colega usuário.

Gabarito: A

O art. 33, § 2º, pune quem induz, instiga ou auxilia alguém ao uso indevido de droga, com pena de detenção e multa, bem mais branda que a do tráfico. É figura autônoma: não exige que o agente forneça droga nem que se associe a outras pessoas para o tráfico.

QUESTÃO 6

Preso por tráfico de drogas, o acusado passa a colaborar voluntariamente com a investigação, identificando os demais coautores e permitindo a recuperação parcial do produto do crime. Se condenado, a Lei nº 11.343/2006 prevê, em seu favor,

A) a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que seja primário e de bons antecedentes.
B) a redução da pena de um terço a dois terços.
C) a isenção de pena, independentemente do resultado da colaboração.
D) a redução automática da pena pela metade.
E) a obrigatoriedade de fixação do regime aberto.

Gabarito: B

O art. 41 prevê que o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação e o processo, na identificação dos demais coautores ou partícipes e na recuperação total ou parcial do produto do crime, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3, no caso de condenação. A redução de 1/6 a 2/3 é a do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), outra hipótese, que exige primariedade e bons antecedentes.

QUESTÃO 7

O crime de associação para o tráfico, previsto na Lei de Drogas, exige a associação de, no mínimo,

A quatro pessoas, de forma estável.
B três pessoas, de forma permanente.
C duas pessoas, reiteradamente ou não.
D cinco pessoas com divisão de tarefas.
E uma pessoa que se associe a organização estrangeira.

Gabarito: C

O art. 35 fala em associarem-se duas ou mais pessoas para praticar tráfico, reiteradamente ou não. Não se exige o número mínimo da associação criminosa do Código Penal nem da organização criminosa.

QUESTÃO 8

Um traficante comercializa drogas nas imediações de um estabelecimento de ensino. Segundo o art. 40 da Lei nº 11.343/2006, a pena do crime

A é aumentada da metade, em fração fixa.
B é aumentada em dobro, em todos os casos.
C é reduzida de um sexto a um terço.
D é aumentada de um sexto a dois terços.
E permanece a mesma, pois o local do fato é irrelevante.

Gabarito: D

O art. 40, III, prevê o aumento de um sexto a dois terços para a infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos de ensino, prisionais, hospitalares, entre outros locais. A circunstância do local, portanto, influi na pena.

QUESTÃO 9

Segundo o art. 40 da Lei nº 11.343/2006, as penas dos crimes de tráfico e correlatos são aumentadas de um sexto a dois terços quando

A a infração é cometida nas imediações de estabelecimentos de ensino ou hospitalares.
B o agente é primário, tem bons antecedentes e não integra organização criminosa.
C a quantidade de droga apreendida é pequena e destinada ao consumo do próprio agente.
D o agente colabora voluntariamente com a investigação e a recuperação do produto do crime.
E o crime é praticado em dia útil, durante o horário comercial.

Gabarito: A

O art. 40 prevê aumento de 1/6 a 2/3 quando, por exemplo, o crime ocorre nas dependências ou

imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de locais de trabalho coletivo, de transportes públicos, ou quando há violência, arma ou envolvimento de criança ou adolescente. Primariedade, pequena quantidade e colaboração são, ao contrário, hipóteses de redução ou atenuação.

QUESTÃO 10

Uma pessoa custeia a compra de grande quantidade de cocaína, destinada à revenda por terceiros, sem participar da venda. Em tese, ela comete o crime de financiamento ao tráfico, previsto no art. 36 da Lei nº 11.343/2006, punido com

A reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.
B reclusão, de 3 a 10 anos, e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.
C reclusão, de 2 a 6 anos, e pagamento de 300 a 700 dias-multa.
D reclusão, de 8 a 20 anos, e pagamento de 1.500 a 4.000 dias-multa.
E detenção, de 1 a 3 anos, e pagamento de 100 a 300 dias-multa.

Gabarito: D

O art. 36 pune quem financia ou custeia a prática dos crimes dos arts. 33, caput e § 1º, e 34, com reclusão de 8 a 20 anos e 1.500 a 4.000 dias-multa, a mais severa pena entre os crimes da lei. A pena de 5 a 15 anos é a do tráfico (art. 33), e a de 3 a 10 anos é a da associação (art. 35).

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quais medidas se aplicam ao usuário (art. 28)?	Advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo.
O usuário pode ser preso em flagrante?	Não. Lavra-se termo circunstanciado e ele é encaminhado ao juízo ou assume compromisso de comparecer.
Qual a pena do tráfico (art. 33)?	Reclusão de 5 a 15 anos e multa.
Requisitos do tráfico privilegiado?	Primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
Quantas pessoas formam a associação para o tráfico?	Duas ou mais, reiteradamente ou não.
O tráfico privilegiado é hediondo?	Não.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

[AULA 01] LEI DE DROGAS - LEI 11.343/06 \| PARA GUARDA MUNICIPAL ASSISTIR

FZ Concursos

https://youtu.be/9BfkXcgjyZY

LEI DE DROGAS (Lei 11.343/06) - Resumo Atualizado para Concurso ASSISTIR

Me Julga - Cíntia Brunelli

https://youtu.be/wxT-Ezr6NXc